



2° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00472-2024-0-1903-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : DEL AGUILA SALINAS SERGIO ANTONIO

ESPECIALISTA: DAVILA SANCHEZ ANA EVELIN

DEMANDADO : ROMINA ALESSANDRA SCAVINO, MOREY

SCAVINO MESTANZA, LIANNA

MEZA SANCHEZ, JOSE ANTONIO

CORPORACION LORETO E.I.R.L.

OCUPANTE DEL PREDIO MATERIA, DE LITIS

DEMANDANTE: SCOTIABANK PERU SAA

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO: -

Iquitos, trece de octubre del dos mil veinticinco.

AUTOS Y VISTOS: Al escrito electrónico N° 12668-2025 a cargo de SCOTIABANK PERU SAA, quien apareja copia litera y de cargas y gravámenes del predio materia de ejecución se tiene por cumplido el mandato de la resolución judicial siete; en consecuencia se provee el escrito a cargo de la ejecutante que corre a folio 245/249 donde presenta tasa judicial por el concepto de solicitud de remate judicial y cédulas de notificaciones, estando a la petición de remate judicial en el aplicativo REM@JU; expidiéndose la resolución que antecede. Al principal y único otrosí.

ATENDIENDO:

PRIMERO: A que, las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del código adjetivo invocado.

SEGUNDO: A que, la parte ejecutante solicita realice el remate judicial mediante REM@JU, apareja para ello tasa judicial por dicho concepto y copia litera y de cargas y gravámenes del predio materia de ejecución.

TERCERO: De lo señalado el juzgado por resolución número cinco obrante a folio 217/219, se expidió el auto final y se resolvió declarar **FUNDADA la demanda de EJECUCION DE GARANTIA HIPOTECARIA**, en consecuencia **ORDENO: a) LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN** hasta que los demandados **CORPORACIÓN LORETO E.I.R.L, JOSÉ ANTONIO MEZA SÁNCHEZ y LIANNA SCAVINO MESTANZA** cumplan con pagar de manera solidaria al ejecutante la suma ascendente a **S/ 390,386.57 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 57/100 SOLES)**, más intereses pactados, costas y costos del proceso. **b) PROCEDASE A LLEVAR A CABO EL PRIMER REMATE PÚBLICO** de los bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria ubicado en: **CALLE ARICA (2DA LOCALIDAD 3ERA PLANTA NUM. 346) ALTOS ZONA URBANA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 00000434 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS – OFICINA REGISTRAL IQUITOS.**

CUARTO: Con este antecedente, es de precisar que por mandato legal, en virtud de la ley antes citada y conforme a la Resolución Administrativa N° 000437-2021-CSJLO-PJ, de fecha 30 de abril del 2021, expedida por la Presidencia de esta Sede de Corte, establece que a partir del 30 de abril del año en curso, es obligatorio en la Corte Superior de Justicia de Loreto efectuar los remates judiciales mediante el Sistema de **REM@JU.**

QUINTO: Atendiendo que la parte ejecutante **SCOTIABANK PERU SAA**, solicita se convoque a primer remate del bien materia de ejecución; por lo que, habiéndose

verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a lo señalado en el artículo 12° de la ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial. Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declara desierto. Declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes del valor de la tasación, menos la deducción en un 15%, adicional para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por los considerandos señalados, normas invocadas y de conformidad con lo prescrito en el artículo 50° del Código Procesal Civil **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL-REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble:

1.1) Descripción del Bien: Inscrita por los titulares del bien **JOSÉ ANTONIO MEZA SANCHEZ y LIANNA SCAVINO MESTANZA**, ubicado en **CALLE ARICA (2DA LOCALIDAD 3ERA PLANTA NUM. 346) ALTOS ZONA URBANA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 00000434 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS – OFICINA REGISTRAL IQUITOS.**

1.2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado **desierto** a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

2) CARGAS Y GRAVÁMENES: Inmueble **CALLE ARICA (2DA LOCALIDAD 3ERA PLANTA NUM. 346) ALTOS ZONA URBANA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 00000434 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS – OFICINA REGISTRAL IQUITOS.**

2.1) Inscripción de Hipoteca: A favor de **SCOTIABANK PERÚ SAA** hasta por la suma de **S/ 443,507.00**, inscrito en el **Asiento D00005** de la Partida Electrónica **N° 00000434** del Registro de Propiedad Inmueble – Sede Iquitos por los ejecutados

JOSÉ ANTONIO MEZA SANCHEZ y LIANNA SCAVINO MESTANZA, en la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, inscrito con fecha 07 de setiembre del 2020.

2.2) Ampliación y Modificación de Hipoteca: A favor de **SCOTIABANK PERÚ SAA** se modifica la hipoteca inscrita en el Asiento D00005, en los términos de garantizar frente a el banco además de la obligaciones de la hipotecante, las obligaciones de Corporación Loreto EIRL, se inscribe en el **Asiento D00006** de la Partida Electrónica **N° 00000434** del Registro de Propiedad Inmueble – Sede Iquitos por los ejecutados la sociedad conyugal conformada por **JOSÉ ANTONIO MEZA SANCHEZ y LIANNA SCAVINO MESTANZA**, en la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, inscrito con fecha 02 de setiembre del 2021.

2.3) Donación: **ROMINA ALESSANDRA SCAVINO MOREY** en su calidad de donatario, adquiere el inmueble registrado bajo esta partida en virtud de haberle otorgado mediante donación por sus anteriores **JOSÉ ANTONIO MEZA SANCHEZ y LIANNA SCAVINO MESTANZA**, valorizando para el caso el inmueble en la suma de S/ 65,000.00, inscrito con fecha 18 de diciembre del 2023.

3) **VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA:** La suma de **US\$ 126,311.48**.

3.1) PRECIO BASE REMATE: Será de la siguiente forma:

- **Primera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación, equivalente a la suma de **\$ 84,207.65**.
- **Segunda Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%), el cual asciende a la suma de **\$ 71,576.50**.
- **Tercera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%) adicional a la base de la postura de la segunda convocatoria, el cual asciende a la suma de **\$ 60,840.02**.

4) **OBLAJE:**

Los postores deberán depositar y registrar el 10% del valor de tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o1} del Reglamento de la Ley N° 30229 y el arancel judicial correspondiente, según la convocatoria a la que corresponda.

5) **PUBLICACION:**

PROCÉDASE a la **PUBLICACIÓN de los avisos de remate en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble materia de remate por el Encargado de REMAJU de la Corte Superior de Justicia de Loreto. JESSICA GISELA OLOTEGUI CUMARI.

6) **REGISTRO:**

¹ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

Cumpla el Especialista Legal con registrar la presente convocatoria de remate, en el aplicativo informático de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, una vez que notificados los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que los mismos formulen oposición a la convocatoria, quede consentida la presente resolución en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229. Avóquese al conocimiento de la presente causa el señor Juez que suscribe por vacaciones del titular. **Notifíquese.**